РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-60/2021

Номер дела: **1-60/2021**

УИН: **25RS0003-01-2020-005002-87**

Дата начала: **26.10.2020**

Дата рассмотрения: **15.04.2021**

Суд: **Первореченский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Гладких Надежда Зифярьевна**

Статьи УК: **105, 316**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Тимофеев Алексей Николаевич	Статьи УК: 316	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	АКИМОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ	Статьи УК: 105	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.10.2020
Передача материалов дела судье			26.10.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		26.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	05.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	26.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	13.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.02.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	31.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.04.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		15.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.06.2021

Приговор

Дело № 1-60/2021 (1-458/2020)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 15 апреля 2021 года

<адрес> суд <адрес> в составе председательствующего судьи Н.З. Гладких,

с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора <адрес> г. ФИО15 Колокольцевой, О.С. Брухтей, Е.М. Качерина, помощника прокурора <адрес> г. ФИО18 Шургиной,

защитника подсудимого А.Ю. Акимова - адвоката И.В. Табакова, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимого А.Н. Тимофеева - адвоката М.В. Табакова, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого А.Ю. Акимова,

подсудимого А.Н. Тимофеева,

потерпевших: ФИО2, ФИО6,

представителя потерпевших – адвоката ФИО21, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.А. Дементьевой, а также при секретарях В.Н. Лукиной, М.И. Шиманове,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Акимова Анатолия Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес> <адрес> зарегистрированного по адресу: <адрес> (<адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, имеющего <данные изъяты>, холостого, со слов трудоустроенного <данные изъяты>, военнообязанного (РВК <адрес> <адрес> ранее не судимого,

задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражей ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ,

Тимофеева Алексея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес> Республики Саха (Якутия), зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <данные изъяты>

образование, <данные изъяты> имеющего на иждивении <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со слов трудоустроенного <данные изъяты>, военнообязанного (РВК <адрес> (<адрес> ранее не судимого,

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 316 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Акимов А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10.00 часов до 12.00 часов, находясь совместно с ФИО2 в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе ссоры с ФИО2, произошедшей в процессе обсуждения длительного отсутствия ФИО8 ФИО35. в <адрес>, действуя в ответ на высказанную ФИО2 угрозу убийством и оскорбления в свой адрес, отобрал у потерпевшего неустановленный в ходе предварительного следствия предмет, конструктивные особенности которого сочетают в себе признаки как колющего, так и режущего предмета, после чего Акимов А.Ю. достоверно зная, что ФИО2 не представляет угрозы для его жизни и здоровья, а также имея возможность покинуть указанное помещение и не продолжать конфликт, действуя умышленно и целенаправленно, из личных неприязненных отношений к ФИО2, внезапно возникших к последнему в ходе произошедшей между ними ссоры, а также в связи с высказанной ФИО2 угрозой убийством, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения смерти ФИО2, и, желая их наступления, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, используя в качестве орудия совершения преступления неустановленный в ходе предварительного следствия предмет, конструктивные особенности которого сочетают в себе признаки как колющего, так и режущего предмета, зажал его в кулаке правой руки и с целью убийства ФИО2, нанес ему данным предметом не менее 14 ударов в области передней и задней поверхности грудной клетки справа и слева, брюшной полости, левого плеча и правой голени.

Кроме того, в процессе нанесения ФИО2 колото-резанных ранений Акимов А.Ю. также нанес потерпевшему кулаком правой руки с зажатым в нем неустановленным в ходе предварительного следствия предметом, конструктивные особенности которого сочетают в себе признаки как колющего так и режущего предмета, не менее чем <данные изъяты>

Далее Акимов А.Ю. в вышеуказанный период времени, после нанесения ФИО2 описанных ударов и травматических воздействий, находясь в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство ФИО2, который после нанесенных ему вышеперечисленных ударов и травматических воздействий упал на пол в вышеуказанном помещении, используя в качестве орудия преступления металлический лом, приисканный им в помещении по указанному адресу, и, взяв приисканный лом обеими руками, нанес его торцевой частью, с целью убийства ФИО2 не менее 1 <данные изъяты> последнего.

В результате своих умышленных, целенаправленных преступных действий Акимов А.Ю. причинил потерпевшему ФИО2 повреждения в виде:

- проникающих колото-резаных ран передней (5) и задней (1) поверхности грудной клетки справа и слева, с ранением межреберных мышц, плевры, левого легкого, сердечной сорочки и сердца, сопровождавшихся гемоперикардом (250мл) и гемотораксом (800мл);

<данные изъяты>

Указанные повреждения, по отношению к живым лицам являются опасными для жизни человека, согласно п. 6.1.9 (приказ МЗ РФ 194н от 24.04.2008) и квалифицируются по этому признаку как причинившие тяжкий вред здоровью человека, по признаку опасности для жизни;

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Указанные повреждения по отношению к живым лицам, при благоприятном течении, влекут за собой кратковременное расстройство здоровья (продолжительностью не свыше 3-х недель) и поэтому признаку расцениваются как легкий вред здоровью.

<данные изъяты>

Указанное повреждение квалифицируется как легкий вред здоровью в отношении к живым лицам ввиду отсутствия повреждения крупных магистральных сосудов по ходу раневого канала (в соответствии с п. 7 Приказа МЗ РФ 194н от ДД.ММ.ГГГГ).

<данные изъяты>

Высказаться о степени тяжести данных телесных повреждений не представляется возможным ввиду гнилостноизмененных кожных покровов и частично отсутствующих мягких тканей в области повреждений, вследствие жизнедеятельности личинок насекомых.

Таким образом, в вышеуказанный период времени Акимов А.Ю. причинил ФИО2 вышеуказанные телесные повреждения, среди которых имелись две <данные изъяты> в результате которого наступила смерть ФИО2 и убил его. Смерть ФИО2 состоит с данными телесными повреждениями в прямой причинно-следственной связи.

Тимофеев А.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о совершении Акимовым А.Ю. особо тяжкого преступления - убийства ФИО2, не являясь близким родственником Акимова А.Ю., умышленно совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Акимовым А.Ю., а именно по просьбе последнего оказал активную помощь в сокрытии трупа ФИО2, а также следов совершения преступления, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении избежать конфликта с Акимовым А.Ю. вступил с ним в преступный сговор, направленный на сокрытие следов преступления, не распределяя при этом роли в совершении укрывательства, условившись, что они с Акимовым А.Ю. совместно, предварительно переместят труп ФИО2 в отдельное помещение, находящееся справа от входа в гаражный бокс по вышеуказанному адресу, в целях исключения возможности его обнаружения иными лицами, после чего замоют следы крови ФИО2, образовавшиеся в результате убийства, а также сожгут личные вещи, документы, мобильный телефон ФИО2 и тряпки, которыми будут замывать следы крови, после чего вечером этого же дня вывезут труп ФИО2 на автомашине за пределы <адрес>, где скроют его в безлюдном месте закопав в снегу.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Тимофеев А.Н., находясь в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с достигнутой с Акимовым А.Ю. договоренностью, совместно с последним поместили труп ФИО2 в мешки, приисканные в помещении по вышеуказанному адресу, один из которых Тимофеев А.Н. одел со стороны ног трупа, а второй Акимов А.Ю. одел со стороны головы трупа ФИО2, после чего Тимофеев А.Н. взял труп со стороны ног, а Акимов А.Ю. со стороны головы, под плечи и они совместно переместили его в одно из складских помещений гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, где положили, спрятав за коробками с автомобильными запчастями в целях исключения возможности его обнаружения посторонними лицами.

Далее Тимофеев А.Н. в вышеуказанный период времени находясь в помещении гаражного бокса по названному адресу, продолжая умышленно совершать действия, направленные на укрывательство совершенного Акимовым А.Ю. особо тяжкого преступления, совместно с последним замыли тряпками, приисканными в помещении этого

гаражного бокса, следы крови ФИО2 с пола, а также с входной двери, гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, после чего собрали вещи ФИО2, находящиеся в помещении по указанному адресу, а именно, спортивную сумку с личными вещами, зимнюю куртку, пару обуви, мобильный телефон, паспорт и связку ключей, которые вместе с тряпками, которыми замывали кровь ФИО2, сожгли в бетонной конструкции, примыкающей к наружной стене гаражного бокса по указанному адресу, совместно бросив в нее перечисленные вещи, после чего их при помощи картона, приисканного в помещении этого же гаражного бокса, а также имевшейся у него при себе зажигалки, поджег Тимофеев А.Н.

После этого Тимофеев А.Н., в период с 20 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая действовать умышленно, в соответствии с достигнутой с Акимовым А.Ю. договоренностью, взял труп ФИО2 со стороны ног, а Акимов А.Ю. со стороны головы, под плечи и они совместно перенесли труп ФИО2, ранее помещенный ими в мешки, из складского помещения гаражного бокса по указанному адресу, в автомашину модели/марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак «№», где поместили в багажное отделение, разложив заднее сидение и совместно прикрыли труп картоном, приисканным в помещении этого же гаражного бокса, после чего Акимов А.Ю. сел за руль указанной автомашины, а Тимофеев А.Н. на переднее пассажирское сидение и они совместно на вышеуказанном автомобиле под управлением Акимова А.Ю., проследовали на участок местности, имеющий географические координаты № расположенный на расстоянии примерно № метров в западном направлении от <адрес> в <адрес>, находясь на котором ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 00 минут до 24 часов 00 минут, Тимофеев А.Н. взял труп ФИО2 со стороны ног, а Акимов А.Ю. со стороны головы, под плечи и они совместно перенесли труп ФИО2, находящийся в мешках, из вышеуказанной автомашины на расстояние около 15 метров в сторону лесополосы, где положили его на поверхность земли и присыпали его снегом, в целях невозможности обнаружения.

Далее Тимофеев А.Н., в период с 20 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, сокрыв совместно с Акимовым А.Ю. труп убитого последним ФИО2 на участке местности, имеющий географические координаты № расположенный на расстоянии примерно № метров в западном направлении от <адрес> в <адрес>, следуя от указанного участка местности в <адрес> на автомашине модели/марки <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № под управлением Акимова А.Ю., остановились возле неустановленного в ходе предварительного следствия кафе и совместно выбросили в мусорный бак картон, которым был укрыт труп ФИО2 при его транспортировке из <адрес> на вышеуказанный участок местности, после чего Тимофеев А.Н. и Акимов А.Ю. на указанной автомашине проследовали в гаражный бокс, расположенный по адресу: <адрес>.

После указанных событий, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.Н. имея реальную возможность сообщить сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении, каких-либо мер для этого не принял, скрыл свою осведомлённость о вышеуказанном преступлении и лице, причастному к его совершению.

Подсудимый Акимов А.Ю. в судебном заседании вину свою признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых по существу следует, что он действительно ДД.ММ.ГГГГ находясь в гаражном боксе по адресу: <адрес>, нанес <данные изъяты> ФИО2, чем убил его, а также ударил <данные изъяты> Убитого ФИО2 знал, так как они оба уроженцы села <адрес> не общались, не были друзьями, не поддерживали никаких отношений, ФИО2 несколько раз ночевал на «базе» по адресу: <адрес>, где он работал. ДД.ММ.ГГГГ вечером его брат ФИО3 попросил отвезти его домой на <адрес> от кафе <адрес> на <адрес> он приехал к кафе «<адрес> автомобиле модели/марки <данные изъяты> в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер «<адрес> он увидел ФИО3 и ФИО2. Парни сели в автомобиль, после чего поехали к дому ФИО3. Когда он высадил ФИО3, то ФИО2 попросил его съездить в аэропорт <адрес>, чтобы встретить девушку, которая должна была привезти ему документы, а именно паспорт. Он согласился, так как ему также нужно было встретить своего друга - ФИО12, который прилетал тем же рейсом. Рейс из <адрес> прилетал в

аэропорт <адрес> около 05 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. В аэропорту <адрес> они встретили двух людей – девушку, имени которой он не знает, которая привезла ФИО2 документы и его друга ФИО12. По пути из аэропорта они завезли девушку <адрес> поехали в сторону «базы» - гаражного бокса, по адресу: <адрес>, где он работал до момента совершения преступления. На «базе» находился ФИО37 - знакомый ФИО2, таким образом, на «базе» находились вчетвером, то есть: он, ФИО2, ФИО38 и ФИО12. На «базе» ФИО39 попросил отвезти его на работу в район <адрес> Времени на тот момент было около 08-09 часов утра. Он согласился и отвез ФИО40 на место работы, после чего ездил по своим рабочим делам и вернулся на «базу» примерно в 10 часов 00 минут утра. Когда он вернулся на «базу», стал готовить завтрак, то проснулись ФИО2 и ФИО12. Тогда же ФИО2 попросил ФИО12 сходить в магазин и купить водку. ФИО12 ответил согласием и ушел в магазин. После ухода ФИО12 он остался с ФИО2, последний высказывал недовольство, что он отдалился от своего родного села <адрес> Он стал спорить с ФИО2, после чего последний начал обзываться, сказал, что если он его сейчас убьет, то «за него никто не встанет». Он попросил ФИО29 успокоиться, на что ФИО29 усомнился, что он верит в способность совершить убийство его (Акимова), и попытался ударить его кулаком, но он уклонился. Тогда ФИО2 достал с посудной полки <данные изъяты> нож с деревянной рукояткой (длина клинка примерно 15 сантиметров, в общей длине более 25 сантиметров, ширина клинка не более 3 сантиметров). ФИО29 взял в правую руку нож. В это время они стояли на ногах, а между ними находился обеденный стол. Он толкнул стол в его сторону, чтобы держать между ним и ФИО2 расстояние, так как у ФИО2 в руке по-прежнему был нож. Он опасался, что он его действительно ударит ножом и побоялся за свою жизнь. Ему было известно, что ФИО2 ранее совершал преступления, а в настоящий момент был зол и в состоянии алкогольного опьянения, поэтому у него были веские основания бояться, что ФИО2 убьёт его. В этот момент ФИО2 обошел стол, попытался ударить его ножом. Он от удара снова смог увернуться, а ФИО29 в этот же момент поскользнулся и упал на пол. Он у ФИО2 из руки отобрал нож и ударил его этим же ножом в область живота, в область туловища. ФИО2 стал угрожать ему, уверяя, что все равно его найдет и убьёт. В этот момент он подумал, что нужно убить ФИО2, иначе умрет он. Он понимал, что ФИО2 в любом случае опасен для него и если он не убьет ФИО2, то погибнет сам, даже учитывая, что он ранил его. После нанесенного им удара, если бы он оставил нож в животе ФИО2, он бы им убил его. ФИО2 в это время схватил и держал его за руки. Тогда он вынул нож и хотел ударить ФИО2 в голову. В этот момент ФИО2 встал и побежал в сторону выхода из гаража, ФИО1 ударился о закрытую дверь. Он догнал ФИО2 у двери и нанес удар ножом в область спины, пытался ударить его в живот, но ФИО2 отбивался рукой, при этом находился к нему левым боком, но как только ударился о дверь, то повернулся к нему лицом. Он еще несколько раз ударил его ножом в область туловища, ФИО29 отбивался, защищался рукой. После ФИО2 отошел от входной двери и упал. ФИО2 был всё еще жив, при этом уже тяжело дышал, кряхтел, он понимал, что ФИО2 сильно мучается и медленно умирает от нанесенных им ударов, тогда, с целью избавить ФИО2 от мучительной смерти и страданий он взял в руки большой лом, который использовался на базе для хозяйственных работ, и ударил ФИО2 по голове этим ломом. После этого ФИО2 перестал двигаться и никаких признаков жизни уже не проявлял. Добавил, что на коленях у ФИО2 были татуировки, которые он специально исцарапал, надеясь, что тогда его никогда не опознают, тем самым нанеся повреждения в том числе по ногам ФИО2 Таким образом, он наносил удары по лицу ФИО2, его шее, так как целился в висок, по грудной клетке, то есть туловищу спереди, и спине, а также по рукам, когда ФИО2 попытался отбиваться от его ударов, и ногам, так как хотел скрыть его татуировки. Примерно в это же время, около 11 часов утра, когда он закончил убивать ФИО2 в дверь базы постучался Алексей, вернувшись из магазина. Когда он открыл дверь «базы», то зашел Алексей и увидел лежачего на полу мертвого ФИО2, в этот момент он испугался и спросил, что произошло. Он все рассказал о случившемся Алексею, на что последний предложил вызвать скорую помощь. Он сказал Алексею, что ФИО2 уже мертв и смысла от скорой помощи уже никакого нет. Алексей также хотел вызвать полицию, но он сказал Алексею, чтобы этого не делал. Алексей был напуган, он был в возбужденном состоянии, поэтому прикрикнул на Алексея и сказал не делать глупостей, после чего он попросил Алексея помочь скрыть тело ФИО2. Алексей согласился, но не сразу, так как сильно переживал и боялся, но учитывая это состояние Алексея, ему было несложно уговорить, при этом повысив на Алексея голос. После этого он и Алексей вместе одели строительные мешки на тело убитого и спрятали на «базе» до вечера. Вечером он планировал вывезти тело ФИО2

как можно дальше, чтобы его никогда не нашли. После этого они с Алексеем почистили следы крови, вымыли пол и все следы крови водой, мокрой тряпкой. Кровь была на полу и на двери с внутренней стороны, отмыли они её качественно. Потом они просто просидели около часа. Он налил виски, который купил Алексей в магазине, налил Алексею и себе. Потом он сказал, что нужно сжечь вещи ФИО29. Они сожгли вещи ФИО2 вместе с сумкой, среди вещей был паспорт на имя ФИО2, куртка, кнопочный телефон, который он опознал по останкам, на предъявленной ему фототаблице, возможно что-то ещё, он не вглядывался в содержимое сумки. Они точно сожгли верхнюю одежду ФИО2, его обувь, а та одежда, в которой он был в момент убийства, то есть футболка, трико и носки - остались на нём. Также у ФИО2 был еще один телефон, который он выбросил в мусорный бак, он не знает, почему он его не сжёг. Телефон сенсорный, не знает, какая модель, но цвет корпуса был похож больше на «Золото» или «Песок». Сжигали вещи они на территории рядом с гаражом. Вещи поджигал Алексей с помощью зажигалки. Сжигали вещи с целью скрыть улики, поджигали картоном. Тогда же он решил избавиться и от трупа тоже. Он не хотел, чтобы кто-то знал, что на «базе» находится труп. Когда уже стемнело, время было после 20 часов 00 минут, точно не помнит, они с Алексеем загрузили в автомобиль <данные изъяты> тело убитого им ФИО2 Загрузили в багажник. После этого он с Алексеем на вышеуказанном автомобиле выехали с «базы» и поехали в сторону <адрес>. За рулем автомобиля находился он, а Алексей сидел на переднем пассажирском сиденье. Они поехали в сторону <адрес>, он решил оставить тело в каком-нибудь темном и неосвещенном месте. Они ехали по дороге в сторону <адрес>, не доезжая <адрес>, они свернули направо, по развязке поднялись по мосту и поехали по грунтовой дороге, около 2-3 километров. Потом он остановился, решил, что пора выбросить труп. Вдали он видел огни, там находился населенный пункт. Он хорошо помнит маршрут, так как показывал его в ходе проверки показаний на месте. Потом он и Алексей вышли из автомобиля, открыли багажник и потащили тело убитого ФИО2 в лес. Протащив тело ФИО2 около 15 метров в лесополосу, они его бросили и закидали снегом, после вернулись к автомобилю и поехали в <адрес>. По пути во <адрес> он выбросил на ходу из автомобиля нож, которым убил ФИО2, а лом, которым он нанес удар по голове ФИО2 оставался на базе. Что касается его одежды, в которой он совершил преступление, то куртку и свитер насколько ему известно ФИО30 ФИО41 передал следственному органу, а штаны он выбросил, так как на них были капли крови ФИО2 О случившемся он никому не рассказывал, знали об этом только он и Алексей, никто их не видел в момент сокрытия следов, он никому не рассказывал. Настаивает, что Алексей изначально не хотел ему помогать, а наоборот испугался, увидев труп ФИО2, но он бы навряд ли смог избавиться от улик и тела сам, поэтому попросил его ему помочь, а также накричал, когда он изначально ему отказал в помощи. Он полностью согласен с заключением судебно-медицинской экспертизы. Сколько точно ударов нанес ФИО2 не помнит, но учитывая, что наносил их практически по всему телу, их могло быть № более. Кроме него никто повреждения не наносил (т. 1, л.д. 241-248).

Подсудимый Акимов А.Ю. полностью подтвердил оглашенные показания, указал, что явился с повинной в правоохранительные органы, указал, что удары ножом ФИО2 наносил, так как боялся за свою жизнь, а ломом нанес удар, чтобы ФИО2 не мучился от ранее нанесенный ему повреждений. Раскаивается в содеянном.

Подсудимый Тимофеев А.Н. в судебном заседании вину свою признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем на основании ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых по существу следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 05 часов 00 минут утра он прилетел в <адрес> прямым авиарейсом из <адрес>. Прилетел с целью вылета в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по работе. В аэропорту его втсретил хороший друг Акимов Анатолий, с которым был ещё один знакомый ему - ФИО2. Знал он парней, так как они все родом из <адрес> <адрес>. Вместе с ним Акимов А.Ю. и ФИО2 также встретили девушку, имени которой он не знал и не запомнил, ранее с ней он не был знаком. Девушка также была из <адрес> привезла какие-то документы для ФИО2. По пути из аэропорта <адрес> в <адрес> они завезли указанную девушку в район центра города, после чего поехали в сторону «базы», то есть гаражных боксов, расположенных по адресу: <адрес>, где работал Акимов Анатолий. Ранее он не бывал на этой «базе», на тот момент в <адрес> он был всего во второй раз в своей жизни. На «базу» они приехали около 8-9 часов утра. На базе находился парень

по имени ФИО42 который встретил их. Таким образом, когда они зашли на «базу», то находились там вчетвером, а именно он, Акимов Анатолий, ФИО2 и парень по имени ФИО43 На «базе» ФИО44 попросил Акимова Анатолия отвезти его на работу, на что Акимов А. согласился, отвез ФИО45 и вернулся на «базу» уже около 10 часов утра. Пока их не было, на «базе» оставались он и ФИО2, при этом после отъезда парней они сразу легли спать, так как были очень уставшие. Около 10 утра они с ФИО2 проснулись от шума, так как приехавший Акимов Анатолий делал себе завтрак на кухне. ФИО2 попросил его сходить в магазин за водкой, на что он согласился и отправился в магазин по адресу <адрес> на «базу» вернулся уже около 11 часов 00 минут, может быть позже, то есть его не было на «базе» около 1 часа, или несколько позже. В магазине он приобрел виски и больше ничего. Отметил, что при нем поведение ФИО2 не было каким-либо вызывающим или агрессивным, странным оно ему не показалось. О своих судимостях и преступной деятельности он ему не рассказывал, о своем «положении в <адрес> также ничего не говорил. Вернувшись из магазина, он постучался в дверь «базы», откуда услышал голос Анатолия «Кто там!?». Он ответил Анатолию, что это он и попросил открыть дверь. Акимов Анатолий открыл ему дверь. Когда он зашел внутрь, то увидел у самого выхода из гаража труп ФИО2 с колото-резанными ранениями и травмой на голове. Он очень сильно удивился увиденному и испытал страх, так как ранее он никогда не попадал в такие ситуации. Тогда Анатолий рассказал ему, что когда он ушел в магазин, то между ним и ФИО2 произошёл конфликт на фоне каких-то «<адрес>» дел и отдалением Акимова А.Ю. от своей родины, в ходе которого ФИО2 схватил «<данные изъяты> нож и попытался ударить им Анатолия Акимова, а также угрожал убить, но в какой-то момент упал, после чего Анатолий выхватил у упавшего ФИО9 нож и стал наносить им удары. Как пояснил ему Акимов, что если бы последний не убил ФИО2, то умер бы сам. Также Акимов пояснил, что добил ФИО29 ударом ломом по голове. Он сразу же сказал Акимову Анатолию, что необходимо срочно вызывать бригаду сотрудников СМП и полицию, о том, что необходимо обязательно сообщить о случившемся и «сдаться», говорил, что так будет лучше. Однако Акимов Анатолий сказал, что скорая помощь уже ничем не поможет, что ФИО2 мёртв. Тогда же Анатолий Акимов попросил его помочь скрыть тело, так как Акимов хотел избежать ответственности за совершенное им убийство и не хотел отправляться в тюрьму. Он не сразу, но согласился. При этом ему было страшно отказывать Анатолию, так как состояние последнего было крайне эмоционально возбужденным, так как тот только что убил человека, а он опасался за свою жизнь и здоровье и только тогда решил ему помочь, при этом ему было страшно, что его беременная жена и его 4 летний сын останутся без единственного кормильца, если он откажет Анатолию. Тон Анатолия был похож на приказной, ввиду его состояния. После этого они вместе одели большие строительные мешки на тело убитого ФИО2: один сверху трупа и один снизу. Мешки взяли на базе. После этого они протащили тело ФИО2 и спрятали его за коробками в помещении на «базе», где хранятся манекены уток для охоты. После этого они вдвоем оттерли следы крови, мыли водой, замывали мокрой тряпкой. Где были следы крови, там полностью протерли. Кровь была на месте, где лежал ФИО2 и внутри самого помещения на полу, а также на входной двери. Потом они просидели где-то около часа, просто отдыхали. Анатолий налил виски ему и себе, сказал выпить и успокоится. Они выпили. Потом Анатолий сказал, что им нужно сжечь вещи убитого им ФИО2, с целью скрыть их. Они сожгли вещи, которые были при ФИО2 и тряпки, которыми затирали кровь. Место, где они сжигали вещи, находилось на территории «базы», рядом с гаражным боксом. Сами вещи поджигал он зажигалкой и картоном, без использования горючих или зажигательных смесей. Анатолий также не хотел, чтобы кто-либо лишний узнал, что в помещении «базы» находится труп ФИО2, поэтому решил от него избавиться и попросил его в этом помочь. Когда уже стемнело, время было после 20 часов 00 минут, они загрузили в автомобиль модели/марки <данные изъяты> тело убитого ФИО2. Они отпустили задние сиденья и положили в багажник труп ФИО2, сверху закидали труп картоном. После этого они с Анатолием на вышеуказанном автомобиле выехали с «базы», после чего выехали с города, и поехали в сторону <адрес>. За рулем автомобиля находился Анатолий, а он сидел на переднем пассажирском сиденье спереди. О чём-либо во время поездки они не разговаривали, так как обстановка не располагала к общению. Они поехали в сторону <адрес>, Анатолий решил оставить тело в каком-нибудь темном и неосвещенном месте. Не доезжая <адрес> края, они свернули направо, по развязке поднялись по мосту и поехали по грунтовой дороге около 2-3 километров. Они остановились, вдали были видны огни, то есть было понятно, что неподалёку находится населённый пункт, какой именно он не знает. Тогда же Анатолий

решил, что им нужно выбросить труп. Он и Анатолий вышли из автомобиля, Анатолий всё тем же приказным тоном просил ему помочь оттащить тело, они открыли багажник, вытащили труп ФИО2 и потащили труп в лес. Протащив тело ФИО2 около 15 метров в лесополосу, они его закидали снегом и убедившись, что тела ФИО46 ФИО9 не видно, он и Анатолий вернулись к автомобилю и поехали обратно в <адрес>. По пути в <адрес> они остановились около одного из кафе и выбросили в мусорный бак картон, а позже на ходу из автомобиля ФИО8 А.Ю. выбросил нож, которым он убил ФИО2. Вернулись в <адрес> они около 23-24 часов того же дня, на «базе» легли спать, после чего 12 января он, как и планировал, улетел в <адрес> О том, что труп ФИО2 обнаружили, а Акимова Анатолия задержали, он узнал от их знакомых, после чего по вызову следователя явился на допрос и дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу по обвинению Акимова А.Ю. в совершении убийства. До этого он не обращался в полицию, так как испытывал страх из-за случившегося, зная, что Акимов Анатолий находится на свободе. ДД.ММ.ГГГГ он не пытался убежать с «базы», так как, во-первых совершенно не знает <адрес> (только на поход в магазин за виски у него ушел практически час времени), а во-вторых всё время пребывания с Анатолием на «базе» состояние Анатолия было возбужденным, тот нервничал, отчего он испытывал состояние страха и дискомфорта от происходящего (т. 4, л.д. 183-187, 197-200, т. 5, л.д. 143-148).

После оглашенных показаний подсудимый Тимофеев А.Н. полностью подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия, подтвердил свою явку с повинной.

Потерпевшая ФИО2 в судебном заседании пояснила, ФИО2 приходился ей старшим родным братом. Отношения были хорошие, когда брат приезжал во <адрес> то проживал у нее. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ брат проживал у нее по адресу <адрес>, приехал с <адрес> ничем не занимался, не работал. Последний раз она видела брата ДД.ММ.ГГГГ, тот приехал к ней на работу, отдал ключи от квартиры, уехал. На ее вопрос куда он поехал, тот ответил, что по делам. Ее брат перемещался на машине, друга ФИО9. У брата в пользовании был телефон, они созванивались, потом связь пропала, но в полицию она не обращалась, подумала, что тот уехал, позвонила матери. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что обнаружено тело брата. Труп был найден в <адрес> не доезжая до <адрес> <адрес>. На место, где нашли труп, она не ездила, занимались перевозкой, похоронами. То, что Акимова задержали, ей позвонили с <адрес>. сказали, что поймали человека, она находилась в <адрес> на похоронах. Дополнила, что ее брат имел отношение к криминальной субкультуре, прозвище у брата на русском языке <данные изъяты> брат был судим три раза, за кражу и наркотики, наказание отбывал в местах лишения свободы.

Потерпевшая ФИО6 в судебном заседании пояснила, что ФИО2 приходился ей сыном. На момент убийства сын проживал у Алены, ее дочери. ДД.ММ.ГГГГ сын ночевал, затем поехал к ФИО47 перезванивались с сыном, каждый день писал ей. ДД.ММ.ГГГГ сын вечером писал, что ДД.ММ.ГГГГ вечером, должен был съездить в аэропорт. В середине декабря № она планировала съездить к дочери ФИО48, сын поехал с ней во <адрес> на пассажирском такси. Сын проживал у ФИО49 Она уехала через неделю домой, а № ее сын исчез. У ее сына был телефон с <данные изъяты> номером. Последний раз они общались № вечером, когда сын звонил, сказал, что сидят в кафе, и он должен поехать в аэропорт. Спустя две недели она звонила сыну, также дочь ФИО50 писала через две недели. При последнем разговоре сын сказал, чтобы они не звонили ему, на связь выйдет сам. ДД.ММ.ГГГГ приходили сотрудники уголовного розыска, интересовались, где ее сын, сообщили, что тот находиться в розыске за совершение преступления. Когда после № сын не выходил на связь, она подумала, что его задержали. По поводу ее сына сначала вышли на ее племянника, о том, что обнаружен труп в лесном массиве она узнала №. В характере сына жестокости не было, он мог убедить человека, эмоциональный, спиртное употреблял не часто.

Свидетель ФИО25, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, до обеденного времени, он приехал в <адрес>, с целью устранения неисправности кабельных линий около начала грунтовой дороги недалеко от федеральной трассы <адрес>, приблизительно на расстоянии № км, совместно с ФИО26 В ходе устранения неисправности, возникла необходимость протянуть

кабель, поэтому он искал место рядом с болотистой местностью, чтобы проехал трактор. С правой стороны около болота, на расстоянии № метров он обнаружил, что-то похожее на труп человека, поскольку заметил человеческие ноги, на которых были надеты носки черного цвета, после этого он выехал на трассу <адрес> в сторону <адрес> до ближайшего КПП, чтобы сообщить о том, что обнаружил труп человека. Подъехав на КПП в районе <адрес>, он увидел, что стоят трое сотрудников ГИБДД ДПС ОМВД России по <адрес>, которым сообщил, что подальше от государственной трассы нашел что-то похожее на труп, после чего, один из сотрудников сказал, что необходимо позвонить в 112 и сообщить о данном факте. Далее в 09 часов 20 минут (по московскому времени), он позвонил по указанному номеру и сообщили об обнаружении трупа, затем к нему подошел другой сотрудник и уточнил, что произошло, далее в сопровождении указанных сотрудников поехали к месту обнаружения трупа. Подъехав к указанному месту, он показал направление, где находился труп сотрудникам ГИБДД ДПС ОМВД России по <адрес>, и после чего уехал дальше исполнять свои обязанности по устранению неисправностей кабельных линий на вышеуказанном участке. Добавляет, что к телу мужчины он не подходил, в связи с этим каких-либо видимых повреждений на его теле не видел, какой-либо другой одежды на нём (трупе) не заметил (т. 2 л.д. 15-17).

Свидетель ФИО26, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут он прибыл на объект в <адрес> для выполнения строительно-монтажных работ по линии электропередач. Также на данном объекте, но на другом участке, выполнял работы ФИО25 В период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он выполнил свою работу и поехал на участок к ФИО25, чтобы продолжить работу уже там. Прибыв к ФИО25, тот ему сообщил, что обнаружил что-то похожее на труп человека и уже вызвал сотрудников полиции. После того, как он это узнал, стал выполнять свою работу на этом участке. Примерно через 15 минут к ним подъехали сотрудники ГИБДД ДПС ОМВД России по <адрес>, он с теми не общался, так как работал. С сотрудниками общался ФИО25 Далее сотрудники ГИБДД ДПС ОМВД России по <адрес> уехали. Через некоторое время он закончил работу и увидел, что подъехали сотрудники полиции, которые допросили его и ФИО25 по данному факту. К телу мужчины он не подходил, в связи с чем, телесных повреждений на трупе он не видел, также как и его одежду (т. 2 л.д. 23-25).

Свидетель ФИО4, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что строение по адресу: <адрес> разделено на четыре отдельных помещения с отдельными входами. Между собой указанные помещения не сообщаются. Помещение, в котором произошло убийство, имеет отдельный вход с металлическими воротами, в которых имеется калитка. Внутри данное помещение разделено перегородками, выделено одно небольшое помещение для арендаторов. Данное помещение составляет, примерно, 240 кв. м. Это помещение, в свою очередь, разделено на три помещения площадью 200 кв. м, 36 кв. м., 15 кв. м., в помещениях площадью 200 кв. м и 36 кв. м расположены складские помещения, а помещение в 15 кв. м. отнесено под бытовое помещение. В месяц, он посещает гараж примерно 2-3 раза. Арендаторы бывают нерегулярно, иногда отсутствуют несколько дней иногда неделю. Характер их деятельности заключается в перевозках, то есть накапливается груз, в основном запчасти к автомобилям, мелкая техника, потом приходит большегрузная машина, затем это все загружается в машину и вывозится в <адрес>. В гараже, расположенном по адресу:
<адрес>, или на улице вблизи указанного строения имеются камеры видеонаблюдения. Записанное видео хранится в памяти жесткого диска две недели, дальше стирается. Записи за ДД.ММ.ГГГГ года в памяти жесткого диска не сохранились. О событиях, произошедших в гараже по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно в конце ДД.ММ.ГГГГ в связи с посещением места работы. Он оставляет свою машину около гаража. Об убийстве ему рассказал арендатор ФИО51 который приехал из <данные изъяты> Именно с ним он и вел разговоры об аренде помещения. ФИО52 рассказал, что их работник совершил преступление - убийство в арендуемом помещении, само убийство было совершено в ДД.ММ.ГГГГ года, как ему стало известно со слов ФИО53 В ходе следственных действий, проводимых в строении гаража по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты следы бурого вещества, похожие на кровь, следов борьбы, и крови он не заметил, в бытовую комнату, в которой произошло убийство, как ему стало известно, он не заходил около года. Фамилия Акимова

Анатолия Юрьевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему не знакома, Анатолия знает как работника ФИО54 Анатолий занимался погрузкой и разгрузкой техники, которая приходила в гараж. У него и Анатолия только рабочие отношения. Впечатление Анатолий производил адекватного человека, грубого отношения с его стороны он не замечал. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему не знакомы (т. 2 л.д. 26-29).

Свидетель ФИО27, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что арендует у ФИО4 гараж, расположенный по адресу: <адрес>. В данном гараже располагается помещение для осуществления разбора автомобилей, стеллажи для укладки деталей автомобилей, так же имеется бытовой помещение для отдыха персонала. У него есть двоюродный брат Акимов Анатолий Юрьевич, уроженец <адрес>, знает того всю жизнь. По характеру Акимов А.Ю. агрессивный, вспыльчивый, алкоголь употребляет, но в меру, наркотические средства не употребляет. Год назад он предложил Акимову А.Ю. работать на него, а именно необходимым было жить во <адрес> и приобретать автомобили и авторазборках, и при получении заказа отправлять автозапчасти из <адрес>. Так на протяжении года Акимов А.Ю. работал по адресу: <адрес>, каких-либо проблем не возникало. Он часто созванивался с Акимовым А.Ю. как по работе, так и интересовался, как у него дела. Акимов А.Ю. ни на что не жаловался. Во <адрес> Акимов А.Ю. проживал по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. В № гг. приобрел автомобиль «<данные изъяты>» № , белого цвета, ФИО1 он автомобиль не переоформил на себя. Данным автомобилем пользовался Акимов А.Ю. для решения каких-либо рабочих вопросов. Когда он приезжал в <адрес>, то на данном автомобиле ездил он. ДД.ММ.ГГГГ он приехал автотранспортом из <адрес> в <адрес>, остался ночевать у Акимова А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ему позвонили сотрудники полиции, пригласили в отдел по <адрес>, где расспрашивали его о находящимся у него в аренде гараже по <адрес>, о том, что в арендуемом им гараже произошло убийство. Он пояснил, что всё время находился в <адрес> что в данном гараже работает его двоюродный брат Акимов А.Ю. После беседы с сотрудниками полиции он поехал домой. Стал расспрашивать у Акимова А.Ю., почему сотрудники полиции интересуются арендованным гаражом, на что Акимов пояснил, что совершил преступление и Акимову А.Ю. нужен адвокат. Акимов А.Ю. пояснил, что убил ФИО2 - жителя <адрес> С ФИО2 он ранее был знаком, но личного общения с ним никогда не поддерживал. Обстоятельства убийства ФИО2 Акимов А.Ю. ему не рассказал. Акимов А.Ю. сказал, что в ходе ссоры с ФИО2 нанес тому ножевое ранение и убил его. Данные обстоятельства произошли в ДД.ММ.ГГГГ года, более точно ему неизвестно. В дальнейшем ему стало известно, что Акимов А.Ю. обратился в правоохранительные органы, дал признательные показания по поводу совершенного преступления. Он был в гараже, расположенном по адресу: <адрес>, каких-либо следов преступления не видел, не было ни крови, ни следов борьбы. ДД.ММ.ГГГГ он первый раз в этом году приехал во Владивосток (т. 2 л.д. 60-63).

Свидетель ФИО28, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> из <адрес> чтобы подзаработать денег, по приглашению ФИО30 ФИО57 Работать устроился у ФИО27 в гаражный бокс по адресу: <адрес>, проживает там же в бытовой комнате. Помимо работы и жилья ФИО30 ФИО58 передал ему в пользование «служебный» автомобиль-модели/марки: «<данные изъяты> государственный регистрационный знак « № RUS», белого цвета. Об убийстве, произошедшем в гаражном боксе, где он работает, ФИО30 ФИО59 ему ничего не рассказывал. Автомобиль модели/марки: «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№» стоит на парковке у здания Следственного отдела по адресу: <адрес>, свидетельство о регистрации ТС у него на руках» (т. 4 л.д. 211-215).

Кроме того, вина Акимова А.Ю. и Тимофеева А.Н, подтверждается иными доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом явки с повинной Акимова А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Акимов А.Ю. признает, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь по адресу: <адрес> совершил убийство ФИО2, нанес <данные изъяты> по телу последнего, вывез тело в лес на <адрес>. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 147-148),

- протоколом явки с повинной Тимофеева А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 50 минут помог своему знакомому Акимову А.Ю. скрыть следы преступления, а именно замывал кровь, помог вывезти труп ФИО2 (т. 4 л.д. 176),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности с географическими координатами № долготы, расположенный на расстоянии № метров в западном направлении от дома по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружен труп неустановленного мужчины, изъяты лист бумаги с подписями, пластиковая лента синего цвета (т. 1 л.д. 22-31),

- протокол осмотра трупа от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен труп неустановленного мужчины, расположенный на секционном столе <данные изъяты> ГЬУЗ «ПК бюро СМЭ», с многочисленными повреждениями <данные изъяты>. В ходе осмотра трупа изъято полимерный мешок зеленого -синего цвета, полимерный мешок светлого - зеленого, трусы мужские, две пары утепленных носков, мужская футболка и спортивное трико «Reebok», выпил повреждения лобной кости трупа, вырез кожного лоскута с лобной области, вырез кожного лоскута с грудной клетки, срезы ногтевых пластин с правой и левой рук, образец крови трупа на марлевом тампоне (т. 1 л.д. 42-49),

- протоколом опознания трупа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 опознана ФИО2 как своего сына (т. 1 л.д. 65-69),

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемый Акимов А.Ю. в присутствии защитника ФИО19, дал подробные показания об обстоятельствах причинения смерти ФИО2, продемонстрировал механизм причинения ФИО2 телесных повреждений, в том числе с использованием макета ножа и лома, от которых на месте происшествия наступила смерть ФИО2, продемонстрировал место сжигания вещей убитого и место, где было спрятано тело ФИО2 (т. 1 л.д. 198-215),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено строение гаража по адресу: <адрес>, в ходе осмотра обнаружены и изъяты: 2 смыва с входной двери на ватных дисках, металлический лом, три выреза линолеума, фрагменты куртки и фрагменты мобильного телефона со следами термической обработки, три ключа на металлическом кольце (т. 2 л.д. 35-59),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО27 изъяты кофта серого цвета, куртка черного цвета, принадлежащие Акимову А.Ю. (т. 2 л.д. 66-70),

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого Акимова А.Ю. получены образцы буккального эпителия (слюны) (т. 2 л.д. 108-109),

- заключением эксперта (экспертиза трупа) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при судебно-медицинском исследовании трупа гр-на ФИО2 обнаружены повреждения: <данные изъяты> легкий вред здоровью. Смерть гр-на ФИО2 № года рождения могла наступить давностью около 2-3-х месяцев на момент судебно-медицинского исследования, в результате <данные изъяты>. Кроме того, у гр-на ФИО2, № года рождения при судебно-медицинском исследовании обнаружены повреждения: <данные изъяты>. При судебно-химическом исследовании в крови от трупа гр-на Неизвестного (опознанный как ФИО2) обнаружено 0,9% этилового спирта, в моче 1.1 %, обнаруженная концентрация этилового спирта в крови трупа Неизвестного при жизни могла соответствовать легкой степени алкогольного опьянения (заключение № от ДД.ММ.ГГГГ). При судебно-химическом исследовании в моче от трупа гр-на Неизвестного (опознанный как ФИО2) наркотические и психотропные вещества не обнаружены (т. 2 л.д. 117-131),

- заключением эксперта (экспертиза вещественных доказательств)
№ ,15-6,7 215-220/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому групповая принадлежность крови ФИО2 не определена <данные изъяты> (т. 2, л.д. 156-165),

- заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 А.Ю. <данные изъяты>

<данные изъяты>) (т. 2 л.д. 185-194),

- заключением эксперта (медико-криминалистическая экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на кожном лоскуте с передней поверхности грудной клетки слева от трупа ФИО2 имеются 2 раны, сходные по своим основным характеристикам, они колото-резаные, причиненные 2-мя колюще-режущими воздействиями плоского клинкового объекта (объектов), вероятно, предметом типа ножа, имевшего острие, одну острую кромку (лезвие) и противоположную тупую кромку с достаточно выраженными ребрами, толщиной около 0,1-0,15 см, и шириной около 2,2-2,3 см (основного разреза) на уровне погружения (без учёта сократительной способности ткани и угла погружения). Погружался клинок обухом, ориентированным на 9 у.ц.ч. и под разными углами к поверхности кожи, в результате чего образовались скосы нижней и верхней стенок ран; извлекался с некоторой ротацией, что привело к образованию дополнительных разрезов. Данные колото-резаные раны могли быть причинены одним ножом, либо разными ножами при условии, что их клинки имеют сходные групповые признаки и размеры. В ранах полно отобразились свойства травмирующего предмета (предметов), в связи с чем они пригодны для идентификационного исследования. На кожном лоскуте с лобной области справа от трупа ФИО2 имеется 1 ушибленная рана, образованная ударным воздействием тупого твёрдого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, имеющего, вероятно, цилиндрическую удлинённую контактную часть, диаметром около 2-3 см (длиной в области контактной поверхности около 6,1 см), вероятно, с наличием в конструктивных выступающих частей. Наличие мелких надрывов и осаднения по краям раны, дополнительного разрыва у конца, ориентированного на 2 у.ц.ч., можно объяснить некоторыми конструктивными особенностями контактной поверхности травмирующего предмета. В ране в полном объёме не отобразились индивидуальные конструктивные особенности травмирующего предмета, в связи с чем, рана не пригодна для проведения идентификационного исследования. В ране имеются инородные сгруппированные волокна серо-коричневатого цвета и микрочастицы красного и чёрного цветов (т. 2 л.д. 203-211),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия с географическими координатами №, расположенного на расстоянии № метров в западном направлении от дома по адресу: <адрес>, так же ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе осмотра трупа по адресу: <адрес> <адрес> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО27 по адресу: <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> осмотрены, (т. 2 л.д. 214-219),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, лист бумаги с надписями, пластиковая лента синего цвета, 2 полимерных мешка, трусы мужские, две пары мужских носков, мужская чёрная футболка, спортивное трико «Reebok» чёрного цвета, образец крови ФИО2 на марлевом тампоне, выпил лобной кости трупа ФИО2, 2 выреза кожных лоскута трупа ФИО2, срезы ногтевых пластин правой и левой рук, кофта серого цвета и куртка черного цвета, принадлежащие ФИО8 А.Ю., металлический лом, смывы на 2 ватных дисках с входной двери гаража, три выреза линолеума изъятые в бытовом помещении, остатки (фрагменты) куртки со следами термического воздействия, остатки мобильного телефона со следами термического воздействия, три ключа на металлическом кольце, осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела как предметы, послужившие средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (т. 2 л.д. 220-222),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъята автомашина модели/марки: «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№ RUS» (т. 4 л.д. 218-221),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому автомобиль марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№ RUS»,

осмотрен и признан вещественным доказательством, (т. 4 л.д. 222-225, л.д. 227-228).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В судебном заседании подсудимый Акимов А.Ю. полностью признал вину, подтвердив, что в ходе ссоры с ФИО2, нанес последнему многочисленные удары <данные изъяты> ФИО29 и убил его.

Показания Акимова А.Ю. данные им в ходе предварительного следствия полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

При этом, в ходе проверки показаний на месте, Акимов А.Ю. подробным образом описал и продемонстрировал с помощью манекена, макета ножа и макета лома механизм нанесения ФИО2 ударов по туловищу, ногам, рукам, голове.

Кроме того, показания Акимова А.Ю. относительно механизма и локализации нанесения ударов ФИО2 подтверждаются заключением экспертизы трупа ФИО2, при исследовании у последнего обнаружены <данные изъяты>

Особенности травмирующих предметов, которыми были причинены ФИО2 повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, отражены в заключениях экспертиз № и №, согласно которых колото-резаные раны в районе грудной клетки у ФИО2 могли быть причинены одним <данные изъяты>

В ходе предварительного следствия Акимов А.Ю. подтвердил, что ФИО2 наносил удары «<данные изъяты> ножом, а также ломом, последний изъят в ходе осмотра гаражного бокса.

По смыслу закона, при решении вопроса о направленности умысла виновного на лишение жизни человека, следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.

Так, в судебном заседании установлено, что Акимов А.Ю. нанес ФИО2 не менее № ударов, <данные изъяты>.

Согласно заключению экспертизы смерть гр-на ФИО2 могла наступить давностью около №-х месяцев на момент судебно-медицинского исследования, в результате <данные изъяты>

Из показаний Акимова А.Ю., подтвержденных в судебном заседании, следует, что изначально потерпевший ФИО2 взял нож, однако Акимов А.Ю. отобрал его у ФИО2, при этом последний поскользнулся и упал, то есть находился в положении лежа, после чего Акимов нанес ему удар ножом в живот.

Изложенные Акимовым А.Ю. обстоятельства, по убеждению суда, позволяют прийти к выводу, что после отбирания ножа у ФИО2 и нанесения последнему удара в живот, ФИО2 явно не представлял угрозы для жизни и здоровья Акимова А.Ю., при этом последний имел возможность покинуть гаражный бокс и не продолжать конфликт.

Таким образом, суд не находит, что поводом для действий Акимова А.Ю. явилось какое-либо противоправное поведение потерпевшего ФИО2

Напротив, учитывая механизм нанесения ударов, их количество, локализацию и характер причиненных повреждений, а также отсутствие у потерпевшего ножа, нахождение потерпевшего ФИО2 в лежачем положении с ранением в животе, наличие реальной возможности у Акимова А.В. покинуть гаражный бокс и не продолжать конфликт, суд приходит к выводу, что нанося неоднократные удары <данные изъяты>, а после нанесения удара <данные изъяты>, Акимов А.Ю. действовал умышленно, то есть осознавал, что от его

действий может наступить смерть ФИО2, предвидел возможность наступление смерти ФИО2 и желал ее наступления.

Обстоятельства произошедшего, свидетельствуют о том, что Акимов А.Ю. совершил убийство ФИО2 на почве личных неприязненных отношений внезапно возникших к последнему в ходе произошедшей между ними ссоры.

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует действия Акимова А.Ю. по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Также в судебном заседании установлено, что после совершения убийства ФИО2, Акимов А.Ю. совместно с Тимофеевым А.Н., не являвшегося очевидцем причинения смерти ФИО2, предприняли активные действия по сокрытию совершенного Акимовым А.Ю. преступления.

В судебном заседании подсудимый Тимофеев А.Н. полностью признал свою вину, подтвердив, что зная от Акимова А.Ю., что последний совершил убийство ФИО2, видя труп последнего, следы борьбы и крови, он не сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы, а принял активное участие в сокрытии убийства, участником которого он не являлся, путем замывания крови, сожжения вещей ФИО2, сокрытие трупа сперва в гаражном боксе, а затем вывоз трупа в лесополосу в <адрес>.

Помимо признательных показаний самого Тимофеева А.Н., активные действия Тимофеева А.Н. по укрывательству, подтверждаются также показаниями свидетелей ФИО25, обнаружившего труп в <адрес>, протоколом проверки показаний на месте Акимова А.Ю., где последний подробно указал действия на «базе» по замыванию следов преступления, показал место, куда был вывезен труп ФИО2

Указанные показания согласуются также с протоколом осмотра места происшествия, заключением экспертизы, согласно которой на некоторых вещах и предметах, обнаруженных с трупом, не исключается присутствие крови ФИО2

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Тимофеев А.Н. совершал активные действия, направленные на сокрытие особо тяжкого преступления, совершенного Акимовым Ю.А., а именно помог: замыть кровь, уничтожить вещи ФИО2, вывезти труп ФИО2 на автомашине, а также никому не сообщил об убийстве ФИО2 и о лице, его совершившем – Акимове А.Ю.

При указанных обстоятельствах, действия Тимофеева А.Н. суд квалифицирует по ст. 316 УК РФ как укрывательство преступлений, то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений.

При назначении Акимову А.Ю. наказания, суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенного преступления; степень социальной и общественной опасности - совершенное подсудимым деяние относится к преступлению против жизни и здоровья личности; личность виновного, который ранее не судим, (т. 2 л.д. 235, 236), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 238, 240, 247), по месту жительства в <адрес> <адрес> характеризуется положительно (т. 1 л.д. 228, 229), по месту работы характеризовался положительно (т.1 л.д. 230).

В соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает явку с повинной (т. 1 л.д. 147-148), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном сообщении в ходе следствия всех обстоятельств совершения преступления, в том числе с выездом на место преступления, а также принятие иных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившееся в переводе денежных средств потерпевшим. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исходя из принципов и задач уголовного наказания, учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Акимовым А.Ю. и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

Оснований для освобождения подсудимого от отбывания наказания, а также наличия исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания Акимову А.Ю. назначить исправительную колонию строго режима.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Разрешая гражданский иск потерпевших ФИО6 и ФИО2 в части возмещения материального ущерба, суд приходит к следующему выводу. В судебном заседании исследовано исковое заявление потерпевших, в котором они просят взыскать № рублей в пользу ФИО6 и № рублей в пользу ФИО2 С суммой понесенных потерпевшей стороной расходов на погребение, проезд к месту похорон, поминальные обеды, подсудимый Акимов А.Ю. согласился, в связи с чем суд считает возможным удовлетворить иск в части взыскания материального ущерба в полном объеме в отношении каждой потерпевшей.

Разрешая гражданский иск в части возмещения морального вреда в пользу потерпевшей ФИО6 и потерпевшей ФИО2 суд учитывает положения ст. 1064, 1101 ГК РФ, возраст и состояние здоровья подсудимого, его материальное положение, возможности получения заработной платы и иного дохода, разумности и справедливости, тяжести наступивших от действий Акимова А.Ю. последствий в виде смерти близкого как для ФИО6 человека - сына, так и для ФИО2 – брата, суд считает необходимым исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворить частично.

При назначении Тимофееву А.Н. наказания, суд принимает во внимание обстоятельства содеянного, характер совершенного преступления; степень социальной и общественной опасности - совершенное подсудимым деяние относится к преступлению против правосудия; личность виновного, который ранее не судим, (т. 4 л.д. 241, т. 5 л.д. 9-10), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 4 л.д. 246, 248, т. 5 л.д. 12, 13), по месту жительства в <адрес> характеризуется удовлетворительно (т. 4 л.д. 244), по месту жительства в <адрес> (<адрес> характеризуется положительно (т. 5 л.д. 5,6,8).

В соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает явку с повинной (т. 4 л.д. 176), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении органам следствия всех обстоятельств совершения преступления, наличие <данные изъяты> детей (т. 4 л.д. 235, 236). В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи <адрес> специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату № (т. 4 л.д. 237, 238).

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исходя из принципов и задач уголовного наказания, учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих

наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде штрафа.

Оснований для освобождения подсудимого от отбывания наказания, а также наличия исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Акимова Анатолия Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Акимову А.Ю. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы:

- время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима

Взыскать с Акимова Анатолия Юрьевича:

- в пользу потерпевшей ФИО6 в счет возмещения материального ущерба №; в счет возмещения морального вреда № рублей.

- в пользу потерпевшей ФИО29 ФИО60 ФИО13 в счет возмещения материального ущерба № рублей; в счет возмещения морального вреда №) рублей.

Тимофеева Алексея Николаевича признать виновным по чт. 316 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере №) рублей.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по <адрес> (л/с № Р/с 40№ в <адрес> ГУ БАНКА РОССИИ БИК № ИНН № № ОКТМО №

Вещественные доказательства: лист бумаги с надписями, пластиковая лента синего цвета, 2 полимерных мешка, трусы мужские, две пары мужских носков, мужская чёрная футболка, спортивное трико «Reebok» чёрного цвета, образец крови ФИО2 на марлевом тампоне, выпил лобной кости трупа ФИО2, 2 выреза кожных лоскута трупа ФИО2, срезы ногтевых пластин правой и левой рук, кофта серого цвета и куртка черного цвета принадлежащие Акимову А.Ю., металлический лом, смывы на 2 ватных дисках с входной двери гаража, три выреза линолеума изъятые в бытовом помещении, остатки (фрагменты) куртки со следами термического воздействия, остатки мобильного телефона со следами термического воздействия, три ключа на металлическом кольце хранятся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу – уничтожить;

автомашину модели/марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак « № переданную на ответственное хранение свидетелю ФИО28, по вступлению приговора в законную силу – оставить ФИО28

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Заявление об участии осужденного в суде

апелляционной инстанции подается в <адрес> суд <адрес> в течение 10 суток с момента оглашения приговора. Осужденные имеют право на защиту в апелляционной инстанции.

Судья Н.З. Гладких

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».